

Juicio: “V. C. C. y otros s/ Autorizaciones Judiciales Expte N.º ...”. VISTO el Expediente: Para resolver en estas actuaciones caratuladas ‘V. C. C. y otros s/ Autorizaciones Judiciales’ y:
ANTECEDENTES:

1. En fecha 11/04/2024 se presentan los señores C. C. V., D.N.I. N.º ..., J. E. A., D.N.I. N.º ... y F. B. G., D.N.I. N.º ..., con el patrocinio letrado de la profesional ..., Mat. Prof. ... y solicitan autorización judicial para llevar a cabo la técnica de reproducción humana asistida consistente en el procedimiento de Gestación por Sustitución. Asimismo, solicitan que oportunamente se ordene la inscripción del niño o niña que de dicha práctica nazca en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, inscribiendo como progenitores del/ la niño/niña a los señores C. C. V. y J. E. A., teniendo en cuenta la voluntad procreacional. Al momento de exponer los hechos con los que justifican su pretensión, sostienen que C. y J., contrajeron matrimonio en fecha ... Indican que, desde entonces, tuvieron reiterados intentos de procrear, sin haber podido concretar el sueño de lograr un embarazo a término tras el diagnóstico de cáncer de cuello de útero por el que C. fue sometida a una cirugía histerectomía. Advierten que a la fecha es nula su posibilidad de gestar un hijo. Arguyen que F. B., amiga de la familia desde hace más de 20 años, con la intención de ayudar a C. y J. a ver concretado su deseo de tener su hijo, les ofreció llevar a cabo la técnica de Reproducción Asistida denominada Gestación por Sustitución. Indican en este sentido que la misma, en caso de ser autorizada, se haría efectiva con ovodonación de un banco de óvulos y material genético espermatozoide del Sr. A. Manifiestan que la autorización solicitada es un requisito para realización del procedimiento de fertilización asistida de alta complejidad (subrogación de vientre) en el Instituto ... en donde llevarían adelante la práctica nombrada. Asimismo, consideran que la carencia de regulación legal en la materia, no debiera en modo alguno obstaculizar disfrutar de los progresos científicos, y así planificar la familia deseada, por lo que solicitan que el acuerdo reproductivo formalizado y la práctica encarada adquiera un reconocimiento judicial lo suficientemente eficaz, para superar y reparar el vacío legislativo. Citan normativa legal y jurisprudencia que consideran aplicable al caso.

2. Por proveído de fecha 15/05/2024 se requirió a los interesados que presenten: a) certificado médico emitido por un profesional especializado a fin de que informe la salud física de la Sra. F. B. G.; b) certificado médico emitido por un profesional especializado, que indique si la Sra. F. B. G. se ha sometido a un proceso de gestación por sustitución anterior. En caso afirmativo indique cuántos y resultados; b) copia certificada del acta de nacimiento del hijo de la Sra. F. B. G. tendiente acreditar que el mismo es su hijo; c) historia clínica de C. C. V. y estudios médicos realizados a la misma; d) Indiquen la relación o vínculo que existe entre la gestante F. B. G. y los comitentes (C. C. V., y J. E. A.). Asimismo se libró oficio al Gabinete Psicosocial de este Poder a fin de que una psicóloga realice una evaluación psicológica y evalúe la aptitud de la gestante F. B. G. y los comitentes C. C. V. y J. E. A., para llevar adelante este proceso, con identificación de roles y sus implicancias, mediante las entrevistas correspondientes; al Cuerpo de Peritos Médicos Oficiales de este Poder Judicial a fin de que procedan a realizar una evaluación psiquiátrica a la gestante F. B. G. y los comitentes, a fin de evaluar la capacidad psíquica para llevar adelante éste proceso, con identificación de roles y sus implicancias,

mediante las entrevistas correspondientes; y al Gabinete Psicosocial de éste Poder a fin de que efectúe un informe social y ambiental en el domicilio de la Sra. F. B. G. y de los señores C. C. V. y J. E. A.

3. Siendo 31/05/2024, los requirentes dan cumplimiento con lo solicitado acompañando: Acta de nacimiento de S., de la que se constata que el mismo es hijo de la Sra. F. B. G.; estudios médicos correspondientes a la Sra. C. C. V., de los que se advierten diversos embarazos no llegados a término, así como el diagnóstico que referencia en la demanda. Asimismo, indican que en relación al vínculo que los une, ponen en conocimiento que se trata de una relación de amistad de hace más de 15 años.

4. Siendo 11/06/2024, acompañan certificados y estudios médicos correspondientes a la Sra. F. B. G. De los mismos surge como relevante: el certificado médico expedido por el Profesional ..., Mat. Prof. ..., del que surge el buen estado de salud general en el que se encuentra la Sra. G., así como la constancia de que la misma no atravesó otro procedimiento de fertilidad o subrogación uterina con anterioridad.

5. En fecha 24/06/2024 se pone en conocimiento de esta sentenciante el informe socioambiental ordenado al Gabinete Psicosocial de este Poder Judicial llevado a cabo en el domicilio de los señores V. y A., del que se advierte la buena dinámica del grupo familiar, surgiendo como relevante lo siguiente: "...Los entrevistados manifiestan mantener una relación de hace más de 12 años, y que realizaron diferentes tratamientos para poder ser padres, sin poder concretar dicho deseo común. Los entrevistados relatan que luego de diferentes tratamientos con los Dres. ... y ..., se congelaron los embriones para futuros intentos, ya que se le habría detectado a la Sra. V. un tumor maligno, el cual ya habría superado con los correspondientes tratamientos. Con respecto a la Sra. F. B. G., los entrevistados manifiestan que es amiga de C. y que en una charla con amigas se habría ofrecido para la subrogación de vientre..." Por su parte en fecha 06/08/2024, el Cuerpo de Peritos Médicos Oficiales de este Poder Judicial, evacúa el informe pericial requerido acompañando los resultados correspondientes a los señores V., A. y G. Del mismo surge como relevante en relación a la señora G.: "...De acuerdo a lo evaluado en entrevistas con respecto a la Sra. F. B. G., se puede observar que al momento no se detectan alteraciones psicopatológicas que configuren un cuadro psiquiátrico que afecte su capacidad para llevar adelante la subrogación de vientre, comprendiendo su rol y advirtiéndole comprensión de las implicancias y dificultades que podrían presentarse en las diferentes etapas del proceso. Manifiesta que su motivación es el amor que siente por sus amigos, C. C. V. y J. E. A. y su expectativa es querer ayudarlos. Tendría como red de apoyo a sus amigos, su madre y su hijo...". Por su parte en relación a la señora C. C. V. el informe pericial pertinente concluye: "...De acuerdo a lo evaluado en entrevistas con respecto a la Sra. C. C. V., se puede observar que al momento no se detectan alteraciones psicopatológicas que configuren un cuadro psiquiátrico que afecte su capacidad y comprensión de su rol en el proceso de subrogación de vientre de la Sra. F. B. G.. No se detectan indicios que afecten su comprensión de las implicancias y dificultades que podrían presentarse en las diferentes etapas del proceso...". Asimismo, y en relación al señor A., concluye el informe "...De acuerdo a lo evaluado en entrevistas con respecto al Sr. J. E. A., se puede observar que al momento no se detectan alteraciones psicopatológicas que configuren un cuadro psiquiátrico que afecte su capacidad y

comprensión de su rol como padre en el proceso de subrogación de vientre de la Sra. F. B. G.. No se detectan indicios que afecten su comprensión de las implicancias y dificultades que podrían presentarse en las diferentes etapas del proceso...". Siendo 16/08/2024, el Gabinete Psicosocial de este Poder Judicial evacúa los informes psicológicos oportunamente solicitados, los que resultan positivos en los tres casos y a cuyos argumentos me remito en aras de la brevedad.

6. Ahora bien, siendo 23/08/2024 se lleva a cabo audiencia de manera presencial y a tenor de lo normado por el Art. 79 inc, 4 y 22 del CPF, a la que comparecieron los señores C. C. V., D.N.I. N° ...; J. E. A., D.N.I. N° ... y F. B. G., D.N.I. N° ..., todos con el patrocinio letrado de la profesional ..., Mat. Prof. ... En dicha oportunidad toma la palabra la Dra. ..., quien solicita la autorización judicial para subrogar fundamentando que los señores V. y A., como matrimonio de 12 años, intentaron de forma ininterrumpida ser padres. Ratifican lo esgrimido en la demanda, agregando que F. es amiga de C. y J. y que estuvo presente en la vida de ambos durante su deseo de ser padres. En esta instancia, se les pregunta si ratifican el consentimiento libre e informado que presentaron con la demanda, a lo que contestan que sí. Asimismo se les pregunta en qué clínica se realizará el tratamiento y contestan que en la clínica en la que C. cursó el tratamiento de fertilidad: La Clínica privada del Dr. ... Por su parte la Sra. G. manifiesta que entiende lo que va a suceder, que va a transitar ese embarazo y no va a ser inscripto a su nombre ese niño/a que va a nacer. A su vez, se le pregunta si tiene obra social, a lo que contesta que no. A continuación se le pregunta a C. y a J. si ellos proporcionarían obra social, a lo que responden que no tienen problemas con pagar la obra social pero que tienen pensado cursar el embarazo en el Hospital Nuestra Señora de la Merced (La Maternidad) debido a que este nosocomio cuenta con la tecnología necesaria para llevar un control y un parto adecuado. Se pregunta si hay una motivación económica, a lo que contesta la Sra. F. que no tendría otro hijo para ella, pero si tendría un hijo para ellos (haciendo referencia a C. y J.). Que son amigos desde chicos, hace muchos años, esa sería su motivación. Continúa explicando que ellos forman parte de un grupo de amigos que tienen una amistad desde la secundaria, hace más de 20 años. Explica que ella sabía de todos sus problemas para procrear y por ello tomó la decisión, constantemente están hablando del tema. Cedida la palabra a la Sra. C. C. V. y al Sr. J. E. A. se les pregunta qué apellido tendría el niño/a, ellos responden que tendría el apellido de ambos. Manifiestan que están muy emocionados y que llegar hasta esta instancia les genera mucha ilusión y constituye el sueño de ambos.

7. Corrida la vista de ley a la Fiscalía Civil y del Trabajo de la 1era Nominación, siendo 17/09/2024, la Sra. Fiscal presenta requerimientos previos a emitir opinión por el fondo, entre los que advierte la necesidad que la Sra. G. se apersona con distinta representación letrada a la que asiste a los señores V. y A. Asimismo, sugiere que los mismos se expidan en relación a la inconstitucionalidad del Art. 562 del CCCN y que presenten documentación faltante a los fines de emitir el dictamen correspondiente.

8. Siendo 18/09/2024, se dispuso que atendiendo a lo dictaminado por la Fiscal Civil y del Trabajo y como medidas preliminares al dictado de la sentencia correspondía: a) Indicar a la Sra. F. B. G. a que se apersona en el expediente con asistencia letrada distinta a la de los comitentes, con el objeto de que preste o no conformidad con la pretensión incoada y la instrumental que la sustenta, debiendo contar con el adecuado asesoramiento en lo que

respecta a sus derechos; b) Adjuntar los Sres. C. C. V. y J. E. A. la parte dorsal de su documento nacional de identidad y el consentimiento informado de reproducción humana asistida referente a la persona de la gestante (Sra. G.); c) Reiterar oficio al Gabinete Psicosocial de este Poder a fin de que efectúe un informe social y ambiental en el domicilio de la Sra. F. B. G.; d) Adjuntar los comitentes el acuerdo de gestación por sustitución; e) Una vez apersonada la Sra. G., correr vista a las partes para que se pronuncien respecto a la eventual declaración de inconstitucionalidad del Art. 562 del CCCN para el caso en análisis.

9. Consecuencia de lo anterior, y dando cumplimiento con lo requerido, en fecha 23/10/2024 se apersona la Sra. F. B. G., con el patrocinio letrado de la profesional ..., Mat. Prof. ... En dicha presentación la misma acompaña consentimiento informado suscripto por la Sra. G., ratifica la totalidad de las presentaciones efectuadas por la letrada ... y acompaña consentimiento informado suscripto por la misma. Asimismo se pronuncia en relación a la eventual declaración de inconstitucionalidad del Art. 562 del CCCN.

10. El 28/10/2024 el Gabinete Psicosocial de este Poder Judicial presenta el informe socioambiental efectuado en el domicilio de la Sra. G. Del mismo se advierte: "Familia monoparental, con progenitora a cargo, con satisfacción de necesidades básicas, estabilidad habitacional, con otros grupos de familiares directos en el mismo terreno que colaboran con la dinámica familiar, y utilización de los recursos sanitarios de la comunidad".

11. Siendo 04/11/2024, los señores C. C. V., y J. E. A., se expiden en relación a la eventual declaración de inconstitucionalidad del Art. 562 del CCCN. En igual fecha, acompañan comprobante de contratación de seguro de vida de la Sra. F. B. G. y "acta compromiso" suscripto por la totalidad de las partes intervinientes.

12. Corrida la respectiva vista de ley, siendo 26/11/2024 la Fiscal Civil y del Trabajo de la 1era Nominación, luego de un análisis exegético de la presente causa, emite dictamen en relación advirtiendo "...la suscripta estima que V.S. se encuentra en condiciones de ponderar el otorgamiento de la autorización judicial requerida...." indicando que "Para el supuesto en que se produzca el nacimiento de un niño/a/os/ as como consecuencia de esta autorización judicial, V.S. deberá ordenar a que se inscriba en el Registro Civil a aquel/la/os/as como hijo/a/os/ as de los Sres. C. C. V. y J. E. A., sin vínculo legal con la persona gestante". Asimismo se expide en relación a la eventual declaración de inconstitucionalidad del Art. 562 del CCCN, indicando: "...Por tanto, a efectos de garantizar los derechos humanos de las partes de este caso, como de la eventual persona que nazca como consecuencia de que V.S. otorgue esta autorización y la gestación resulte a término, se presenta necesario declarar la inconstitucionalidad del Art. 562 del CCCN, pues no supera el test de razonabilidad para ser reputada como válida y acorde al bloque federal argentino para este caso en particular...." quedando el expediente en condiciones de resolver conforme lo proveído en fecha 04/12/2024.

FUNDAMENTOS: 1. Delimitación de la cuestión a resolver: Se trata de resolver el pedido de autorización formulado por los señores C. C. V., D.N.I. N° ...; J. E. A., D.N.I. N° ... y F. B. G., D.N.I. N° ..., para la realización de la técnica de reproducción humana asistida de Gestación por Sustitución, la que se llevará a cabo con ovodonación de un banco de óvulos y material genético espermatozoide del Sr. J. E. A., procediendo a la implantación de embriones en el

vientre de la Sra. F. B. G., así como la determinación preventiva de la filiación del niño/s o niña/s que de dicho procedimiento nazca/n, en cabeza de los señores C. C. V., D.N.I. N° ... y J. E. A., D.N.I. N° ..., sin vinculación jurídica alguna con la gestante. Asimismo, fijan su postura en relación a la eventual declaración de inconstitucionalidad del art. 562 del C.CyC.N, al considerar que si se aplicara textualmente la letra del artículo en crisis, "...correspondería la atribución de la maternidad a la gestante que es quien va a dar a luz el niño, aún faltando el elemento central que atribuye y determina la filiación en las TRHA: la voluntad procreacional que tienen C. y J. Y, en el caso concreto de la Srita. F. G., quien será la gestante por subrogación carece de la intención de adquirir derechos y obligaciones (responsabilidad parental) respecto del niño/a que va a nacer..." concluyendo que "...Claramente en el art. 562 existe un conflicto y vacío legal...". En el presente caso, la autorización judicial, se solicita con anterioridad a la práctica médica, es decir, que se pretende con carácter preventivo contar con certezas sobre la legalidad de la misma, de manera de no avanzar en este procedimiento, sin tener garantías de que el niño/s o niña/s que nazca/n, sea emplazado/s como hijo/s o hija/s de los señores C. C. V. y J. E. A., y no de la gestante, quien no tiene voluntad de ser madre. La práctica consiste en la implantación de un óvulo fecundado con material genético del Sr. J. E. A. y de una donante anónima (mediante la ovodonación de un banco de óvulos), en el vientre de la Sra. F. B. G., persona que no mantiene parentesco con los actores, y si una relación de afectividad. En el presente caso, la Técnica de Reproducción Humana Asistida elegida se establece como único mecanismo posible para poder engendrar un niño/s o niña/s con la carga genética descrita, en atención a la condición de salud reproductiva -probada en autos- de la Sra. C. C. V.. Por su parte, de acuerdo a los elementos arrojados a la presente causa, la Sra. F. B. G., ha expresado su consentimiento libre e informado para la realización del procedimiento, con debido asesoramiento profesional. Se adjunta en presentaciones de fechas 15/04/2024 y 23/10/2024 los consentimientos informados suscriptos por los señores C. C. V., J. E. A. (comitentes) y F. B. G. (gestante). Asimismo y siendo 04/11/2024 se acompaña acta compromiso en la cual se detallan como consideraciones preliminares las siguientes: "...La celebración de esta acta de compromiso entre las partes, resulta oportuna, para fijar los compromisos de cada parte integrante de la triada que implica la gestación por sustitución como Técnica Reproducción Humana Asistida de alta complejidad, los alcances de los mismos, y las garantías, seguridades jurídicas y protecciones que precisa la dignidad de las personas involucradas ante la falta de regulación legal de la figura en el ordenamiento positivo argentino. Esta acta, es para las partes un elemento de transparencia, por tratarse de un compromiso que enaltece y protege con mayor énfasis los derechos en juego en esta TRHA. Cláusula primera: Objeto. La presente acta acuerdo tiene por objeto, regular el alcance, los compromisos y obligaciones asumidas por cada uno, correspondiente a la autorización solicitada a S.S., para la gestación por sustitución. Cláusula segunda: Finalidad. Tiene por finalidad: a) Garantizar el interés superior del niño por nacer, si esto se produce, mediante un procedimiento de gestación por sustitución. b) Establecer entre las partes, este acuerdo, que otorgue una seguridad entre nosotros, para garantizarnos el pleno ejercicio de nuestros derechos y obligaciones. i) El derecho humano a la familia de los requirentes, j) El derecho humano a la determinación, libertad personal y salud de la gestante, etc.) Los derechos humanos de la persona eventualmente por nacer. Cláusula tercera: Concepto y sujetos. La gestación por sustitución, es un procedimiento de técnicas de reproducción humana médicamente asistida a través del cual una persona, denominada "gestante", en nuestro caso,

F., lleve adelante un embarazo con el fin de que la niña o niño nacido tenga únicamente vínculos de filiación con nuestra pareja, en este caso C. y J., denominada “padres procreacionales”, y sin que se produzca vínculo de filiación alguna con F. “gestante”. A los efectos de este acuerdo, se entiende por “padres procreacionales” a nosotros, C. y J., que tenemos la voluntad procreacional, independientemente del aporte genético. Cláusula cuarta. Consentimiento. F. “gestante” y C. con J., “padres procreacionales” ya prestamos nuestro consentimiento previo, informado y libre, conforme lo establece el artículo 560 del Código Civil y Comercial. Asimismo, fuimos asesorados por personal de la salud y por nuestras abogadas patrocinantes, sobre el alcance y efectos de la gestación por sustitución. Cláusula quinta: Bienestar de la gestante: a los fines de que F., que es quien llevará la gestación, tenga asegurado su bienestar integral, para lo cual C. y J., los padres procreacionales, contrataron un seguro de vida a favor de F. ante la compañía aseguradora ..., que cubre muerte, invalidez, pérdida física parcial, enfermedades graves, internación, entre otras. Dicha póliza se encuentra operativa desde el 01 de octubre 2024 y se mantendrá activa por 2 años a cargo de los padres procreacionales. Cláusula sexta: Gastos médicos: los padres procreacionales, se comprometen efectuar la cobertura de los gastos médicos asistenciales de cuidado y control de F., (gestante) durante todo el procedimiento de gestación por sustitución y hasta 12 meses posteriores al parto. Asimismo, F., se compromete a asistir a los controles para el pleno resguardo de su salud. Gastos de manutención: a efectos de garantizar los gastos de subsistencia diaria de F., en el momento en el cual deba cesar la prestación de sus servicios laborales como consecuencia del embarazo, el parto y/o su estado de puerperio. C. y J., se comprometen a ayudarla económicamente en forma mensual, con la misma suma que percibe como ..., durante los meses de gestación y el postparto, hasta que se reincorpore a su trabajo, no a modo de retribución, sino para cubrir los gastos necesarios que suele implicar el proceso de gestación en las personas gestantes, como ser su descanso, su ropa, calzado y todo lo que haga al bienestar de F. Cláusula séptima: Filiación. La filiación quedará establecida entre la persona por nacer y los padres procreacionales. No podrá impugnarse la filiación del niño/a nacido como consecuencia de la gestación por sustitución cuando ha mediado este acuerdo y todo lo obrante en la autorización solicitada a S.S., con las formalidades allí prescriptas. Asimismo, nos comprometemos a hacer conocer a la persona que nazca como consecuencia de esta TRHA su origen gestacional.” Ahora bien, a los fines de una exposición ordenada de los argumentos con los que justificaré mi decisión, me expediré sobre las siguientes cuestiones: a) La gestación por sustitución como TRHA; b) La procedencia de la petición en relación a la realización de la Técnica de Reproducción Humana Asistida de Gestación por Sustitución; c) La procedencia de la petición en relación a la determinación preventiva de la filiación del niño/s o niña/s que de dicha práctica nazca/n; d) La declaración de inconstitucionalidad e inconvencionalidad del art. 562 del C.CyC.N; e) El derecho del niño/s o niña/s a conocer su origen a partir de la práctica de gestación por sustitución; f) Licencias por maternidad/paternidad. Licencia por gestación; a) La gestación por sustitución como Técnica de Reproducción Humana Asistida: El art. 558 del C.CyC.N, incorpora como fuente de filiación a las Técnicas de Reproducción Humana Asistida (TRHA), de manera independiente a la naturaleza y la adopción. Las Técnicas de Reproducción Humana Asistida comprenden todos aquellos tratamientos o procedimientos que incluyen la manipulación tanto de ovocitos como de espermatozoides o embriones para lograr un embarazo. Esto incluye, pero no está limitado solo a, la fecundación in vitro y la transferencia de embriones, la transferencia intratubárica de gametos, la transferencia intratubárica de

zigotos, la transferencia intratubárica de embriones, la criopreservación de ovocitos y embriones, la donación de ovocitos y embriones y el útero subrogado (alta complejidad), así como la inseminación, la reproducción lograda a través de la inducción de ovulación, estimulación ovárica controlada, desencadenamiento de la ovulación, inseminación intrauterina, intracervical o intravaginal, con semen del esposo/pareja o un donante (baja complejidad) (Cfr. Glosario de terminología en Técnicas de Reproducción Asistida (TRA). Versión revisada y preparada por el International Committee for Monitoring Assisted Reproductive Technology (ICMART) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), disponible en https://www.who.int/reproductivehealth/publications/infertility/art_terminology2/es/ en el Manual de Derecho de las Familias, Tercera Edición Actualizada y Ampliada de Marisa Herrera - Colaboradoras: Natalia De La Torre y Silvia E. Fernández - Edit. Abeledo Perrot, Pag.671 y ss.)

Así, una de las principales innovaciones que introduce el CCCN al Libro Segundo dedicado a las “Relaciones de Familia” es la incorporación de las técnicas de reproducción asistida como una tercera causa fuente filial. En este sentido, el artículo 558 del CCCN expresa: “La filiación puede tener lugar por naturaleza, mediante técnicas de reproducción humana asistida, o por adopción. La filiación por adopción plena, por naturaleza o por técnicas de reproducción humana asistida, matrimonial o extramatrimonial, surten los mismos efectos, conforme a las disposiciones de este Código. Ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales, cualquiera sea la naturaleza de la filiación”. (Manual de Derecho de las Familias, Tercera Edición Actualizada y Ampliada de Marisa Herrera - Colaboradoras: Natalia De La Torre y Silvia E. Fernández - Edit. Abeledo Perrot, Pag.678.)

Por su parte, la reproducción médicamente asistida se encuentra regulada en la Ley de Acceso Integral a los Procedimientos y Técnicas Médico-Asistenciales de Reproducción Médicamente Asistida (Ley 26.862). Dicha ley, que tiene por objeto garantizar el acceso integral a este tipo de procedimientos, entiende por reproducción médicamente asistida a los procedimientos y técnicas realizados con asistencia médica para la consecución de un embarazo. En esa línea, la legislación permite la incorporación de otras técnicas que puedan desarrollarse a futuro cuando expresamente prevé que podrán incluirse nuevos procedimientos y técnicas desarrollados mediante avances técnico científicos, cuando sean autorizados por la autoridad de aplicación. (“Gestación por Sustitución: la deuda pendiente. Estudios sobre jurisprudencia en la materia”. Autor: Peres, Agustín A., Thomson Reuters, Publicado en: RDF 2022-III,218). Sin lugar a dudas, los avances en la ciencia en relación a estos procedimientos han posibilitado que aquellos que por diferentes motivos no pueden por vías naturales gestar hijos, hayan accedido a tal posibilidad, formando así nuevos núcleos familiares desde un enfoque pluralista y diverso. Desde este punto de vista, se considera que el acceso a las TRHA es un derecho fundamental, ya que garantiza tutela judicial efectiva del derecho a procrear, frente al cual el estado es sujeto pasivo. En el caso bajo análisis, C., J. y F., de manera conjunta, solicitan una autorización previa para la realización de la técnica de “gestación por sustitución” -también llamada maternidad subrogada, vientre subrogado, alquiler de vientre, vientre portador, gestación por otro- que es una especie dentro de las TRHA. La particularidad de esta técnica es que el proyecto parental compromete el cuerpo y la salud de una tercera persona con quien después el niño/niña no tendrá vínculo jurídico filial alguno. Esto, más allá del derecho de los niños/niñas a saber que se ha nacido de este modo, diferenciándose el derecho a tener vínculo filial del derecho a conocer los orígenes, en este caso, el origen gestacional. (Manual de Derecho de las Familias, Tercera Edición Actualizada y Ampliada de Marisa Herrera - Colaboradoras: Natalia De La Torre

y Silvia E. Fernández - Edit. Abeledo Perrot, Pag.745 y ss.) En este tipo de técnica, una mujer reemplaza a otra en el proceso de gestación de un niño/s o niña/s, cuando ésta última se ve imposibilitada de hacerlo, en el presente caso por razones de salud. Ello implica un apartamiento del principio de raigambre romanista “mater semper certa est”, por el cual la maternidad se determina por el parto. Como se ve, estamos frente a una figura jurídica altamente compleja. La gestación por sustitución, ha sido definida en el proyecto de Ley Nº 5700-D-2016 de Gestación Solidaria, como un “tipo de técnica de reproducción médicamente asistida de alta complejidad que consiste en el compromiso que asume una persona llamada “gestante”, de llevar a cabo la gestación a favor de una persona o pareja, denominada “comitentes”, sin que se produzca vínculo de filiación alguna con la gestante, sino únicamente de pleno derecho con el/la o los/ las comitentes”. Vemos como se disocian la maternidad de la gestación y se toma la voluntad procreacional como elemento determinante a los fines del emplazamiento filiatorio. La configuración de la identidad depende de la voluntad de los comitentes y de la gestante, quienes por medio de una convención, establecen que el niño o niña que nazca será hijo de los primeros y no de la segunda, sin perjuicio de las previsiones del art. 562 del C.CyC.N. Así, es el elemento volitivo el que determina el vínculo filial, quedando el aspecto genético en un segundo plano a los fines de determinar la filiación del niño/niña que por dicho procedimiento nazca. Existen diferentes modalidades de gestación por sustitución. El elemento común de todos ellos, es la privación de su condición de madre a la mujer que da a luz, y su atribución a otras personas, en función de su voluntad procreacional. A mayor abundamiento, el anteproyecto de C.CyC.N regulaba el instituto de la gestación por sustitución. Este fue, sin lugar a dudas, uno de los debates más encendidos que generó el Anteproyecto de Reforma y Unificación del Código Civil y Comercial. En palabras de Marisa Herrera, “en varias oportunidades se explicitaron las principales razones por las cuales se entendía pertinente que una nueva legislación civil regular la cuestión y no mantuviera una conducta silenciadora, pero tampoco adoptara una postura prohibitiva”, (Manual de Derecho de las Familias, Tercera Edición Actualizada y Ampliada de Marisa Herrera - Colaboradoras: Natalia De La Torre y Silvia E. Fernández - Edit. Abeledo Perrot, Pag.753 y ss.) sin perjuicio de lo cual, tal conducta legislativa quedó trunca en el debate parlamentario, pero cuyo debate continúa abierto, por lo cual considero fundamental hacer un breve análisis de dicha propuesta. Veamos, dentro del capítulo dedicado a las “Reglas generales relativas a la filiación por Técnicas de Reproducción Humana Asistida” en el Título V sobre Filiación, el Art. 562 proyectado decía: “El consentimiento previo, informado y libre de todas las partes intervinientes en el proceso de gestación por sustitución debe ajustarse a lo previsto por este código y la ley especial. La filiación queda establecida entre el niño nacido y el o los comitentes mediante la prueba del nacimiento, la identidad del o los comitentes y el consentimiento debidamente homologado por autoridad judicial. El juez debe homologar solo si, además de los requisitos que prevea la ley especial, se acredita que: a) se ha tenido en miras en interés superior del niño que pueda nacer; b) la gestante tiene plena capacidad, buena salud física y psíquica; c) al menos uno de los comitentes ha aportado sus gametos; d) el o los comitentes poseen imposibilidad de concebir o de llevar un embarazo a término; e) la gestante no ha aportado sus gametos; f) la gestante no ha recibido retribución; g) la gestante no se ha sometido a un proceso de gestación por sustitución más de dos (2) veces; h) la gestante ha dado a luz, al menos, un (1) hijo propio. Los centros de salud no pueden proceder a la transferencia embrionaria en la gestante sin la autorización judicial. Si se carece de

autorización judicial previa, la filiación se determina por las reglas de la filiación por naturaleza”. Vemos como en el anteproyecto referido, se establecían los requisitos para su procedencia, consistentes en la homologación judicial previa a la práctica del procedimiento, del consentimiento médico informado y/o de los convenios que en tal sentido se celebren, a los fines de controlar la legalidad y el cumplimiento de los requisitos legales establecidos. Se prescribían además, los efectos del procedimiento en relación al niño o niña que de allí nazca, de manera de eliminar la situación de incertidumbre en relación a su estado filial, nombre, nacionalidad y otros atributos de la personalidad. Su tratamiento, tal como advertí, luego del proceso legislativo, fue descartado, con el argumento que la cuestión ameritaba mayor consenso social. Sin entrar en un análisis sobre los motivos de la modificación descripta, lo cierto es que nuestro país ha mantenido una postura abstencionista sobre la cuestión debatida, lo que no implica que necesariamente se encuentre prohibida. b) La procedencia de la petición esgrimida en relación a la realización de la Técnica de Reproducción Humana Asistida de Gestación por Sustitución: En este estado, delimitada la petición de las partes y analizado el instituto de la gestación por sustitución, corresponde adentrarme en el análisis sobre la procedencia de la autorización solicitada por los actores, para la realización de la TRHA detallada ut supra. Como primera consideración general, corresponde advertir que la falta de regulación de la Gestación por Sustitución, no fue ni es obstáculo para que se efectúen planteos judiciales buscando soluciones para la cuestión filial del niño/niña que nació o nacerá, como sucede en el presente caso. La doctrina ha sostenido que la carencia de una norma que prohíba o permita expresamente la Gestación por Sustitución genera que cada caso presentado quede sujeto a la discrecionalidad judicial, obligando a los jueces y las juezas a tener que resolver los conflictos de la manera que consideren pertinente. (Cfr. Federico Pablo Notrica, en “Derechos de las Familias: Temas de Fondo y Forma: La Incidencia de la Interdisciplina”, Directora: Mariana Josefina Rey Galindo, Edit. Contexto, Pág. 374 y ss.). Veamos: desde el 18/06/2013, fecha en la que se dictara la primera sentencia que trate un caso de gestación por sustitución, se han presentado multiplicidad de casos ya resueltos por la instancia de origen o la Alzada, encontrándose algunos de ellos a la espera de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ellos las estrategias fueron diversas: así, se presentaron impugnaciones de maternidad (Juzgado Nacional en lo Civil N° 102, 18/05/2015, “C., F. A. y otro c/ R. S., M. L. impugnación de maternidad”, en Abeledo Perrot N°: AR/JUR/12711/2015; Juzgado Nacional en lo Civil N° 8, “B., B. M. y otro c/ G., Y. A. s/impugnación de filiación”, 20/09/2016, <http://www.colectivoderechofamilia.com/fanac-juz-nac-civ-no-8-trhagestacion-por-sustitucion>, entre otros); medidas autosatisfactivas (Juzgado de Familia N° 1 de Mendoza, “M. M. C y M. G. J. y R. F. N. por medidas autosatisfactivas”, 6/09/2017, inédito; entre otros.); acciones declarativas de certeza (Juzgado de Familia N° 1 de Mendoza, “C. M. E. y J. R. M. Por Inscrip. Nacimiento.”, 15/12/2015, en <http://colectivoderechofamilia.com/fa-pcial-juzflia-nol-mendoza-gestacion-por-sustitucion/>); o la solicitud para impedir provisoriamente la inscripción y solicitarla a favor de los requirentes (Juzgado Nacional en lo Civil N° 86, “N.N. o DGMB s/ inscripción de nacimiento”; 18/06/2013, cita Microjuris: MJ-DOC-6401- AR | MJD6401, entre otros.). Lo cierto es que desde hace un tiempo impera la estrategia planteada por el Anteproyecto de Reforma del CCCN precedentemente referenciado, es decir, el pedido de autorización judicial previa a la implantación del embrión en el útero de la persona gestante (Cfr. Federico Pablo Notrica, en “Derechos de las Familias: Temas de Fondo y Forma: La Incidencia de la Interdisciplina”,

Directora: Mariana Josefina Rey Galindo, Edit. Contexto, Pag. 374 y ss.), como ocurre en el caso bajo examen, en el que los señores V., A. y G., solicitan autorización judicial previa a la realización de la TRHA. Corresponde en este punto advertir que existe una línea jurisprudencial clara en torno a su admisibilidad, a pesar de no encontrarse regulado en el C.C.yC.N. Si bien, en la mayoría de los casos, se han referido a “hechos consumados”, es decir, cuando la práctica ya se había realizado y se pretende que la inscripción del niño o niña se haga a favor de los comitentes. En todos los casos, solo se ha admitido cuando no se persigue un fin de lucro, es decir, cuando no hay aprovechamiento de situación de vulnerabilidad de la mujer gestante y se han acreditado intenciones solidarias y humanitarias, lo que sin lugar a dudas se encuentra acreditado en el expediente de marras, en donde el móvil que llevó a F. a ofrecerse para colaborar con la pareja de C. y J. fue una amistad que los une desde hace más de 20 años. Así, en el marco de la presente causa, las partes han acudido al órgano jurisdiccional, con el objeto que, desde el Estado, se realice un control sobre el procedimiento que desean realizar, resguardando no solo los derechos de los padres intencionales, sino también de la gestante, verificándose que el consentimiento sea libre e informado y no se encuentre viciado por una condición de vulnerabilidad, por lo que, anticipo que, de acuerdo a las probanzas arrimadas, considero se encuentran cumplimentados los requisitos para proceder a la autorización solicitada. En efecto, tal como surge del acuerdo de gestación por sustitución acompañado, suscripto por los padres intencionales, señores C. C. V. y J. E. A., y por la gestante, Sra. F. B. G., las partes han convenido realizar la práctica, consistente en que la gestante acepta someterse a la TRHA, reconociendo que no se trata de una maternidad por sustitución sino de una gestación por sustitución, es decir, que acepta que la implantación en su cuerpo, de embriones conformados por material genéticos formados por ovodonación de un banco de óvulos y material genético espermatozoide del Sr. J. E. A., renunciando a todo vínculo jurídico con el niño/s o niña/s que nazca/n. La voluntad procreacional, queda expresada en el convenio aludido, sin perjuicio de la suscripción del consentimiento previo, informado, libre formal, conforme se encuentra regulado en el art. 561 y 562 del C. CyC.N y que se encuentra acompañado en estos autos. En cuanto a la gestante, se advierte que la Sra. G. es una mujer mayor de edad, que tiene plena capacidad, y en uso de sus facultades, toma una decisión libre e informada, tanto por el personal de la clínica, por profesional psicólogo, Cuerpo de Peritos Médicos de este Poder Judicial y asistida por asesor letrado propio. Asimismo, y de la escucha sostenida por esta Magistrada en oportunidad de la audiencia celebrada en fecha 23/08/2024 se advierte que la misma conoce los riesgos e inconvenientes del procedimiento al cual se somete, y accede al mismo, limitando voluntariamente sus libertades individuales a los fines de alcanzar el objetivo previsto. Este consentimiento es irrevocable, en virtud del principio de los actos propios, lo cual es de singular importancia, ya que la presente establecerá los efectos de manera preventiva, sobre el emplazamiento filial del niño/s o niña/s que de allí nazca/n. Se destaca además, que la misma se encuentra en condiciones psíquicas de brindar su consentimiento para esta práctica compleja. Ello surge evidente de las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas practicadas a la gestante, las que se encuentran agregadas en autos a fechas 06/08/2024 y 16/08/2024 y a las que me remito en aras de la brevedad. En este sentido, la Sra. G. se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales, por lo que el consentimiento brindado, en condiciones de verdadero acceso a la información, resulta plenamente válido a los efectos de la autorización solicitada. Frente al derecho de la Sra. G. a decidir sobre su propio cuerpo, el estado tiene un deber de abstención, por lo que no debe

indagar en las razones personales de la misma, siempre y cuando la decisión haya sido tomada con absoluta libertad. Por lo demás, se encuentra acreditada la finalidad altruista y solidaria de la gestante, en especial a partir del contacto directo de la misma con esta Proveyente, en la audiencia celebrada en fecha 23/08/2024, oportunidad en la cual el matrimonio V.A. dejó también asentada su postura. En dicha oportunidad, ésta Sentenciante pudo tomar contacto directo con este grupo de tres amigos, a quienes los une una relación de amistad de hace más de 20 años, momento en el que me compartieron sus inquietudes, emociones y expectativas en relación al presente proceso, advirtiéndose de la actitud de F. que el móvil a subsumirse en este proyecto son las ganas de ayudar a sus amigos a ver concretado su deseo de ser papás. Asimismo y tras la conversación sostenida con C. y J. pude advertir que los mismos se encuentran expectantes del presente proceso, pero que no quieren en modo alguno presionar a F., respetando ante todo la libertad en su decisión de acompañarlos en este tratamiento. La situación de igualdad entre las partes intervinientes, se verifica además de los informes sociales practicados en autos por el Gabinete Psicosocial del Poder Judicial acompañados en fechas 24/06/2024 y 28/10/2024, y a los cuales me remito en aras de la brevedad. Por otro lado, resultan relevantes los informes médicos e historias clínicas obrantes en autos correspondientes a C. y acompañadas en fecha 31/05/2024, de la cual se destacan los antecedentes de infertilidad de la misma; el diagnóstico de cáncer de cuello de útero acompañado; así como la intervención quirúrgica de histerectomía a la que fue sometida, y por la que la misma no tiene a la fecha posibilidad alguna de concebir. En este sentido, la condición de salud sobre viabilidad para procrear de la Sra. V. ha sido analizada in extenso por parte de los profesionales de la salud reproductiva en el presente caso. En este estado de la cuestión, se vislumbra con claridad que la realización del procedimiento de gestación por sustitución, es la única vía para poder concretar el proyecto de vida del matrimonio V.A. de gestar un hijo o hija con material genético de una de las partes - en el presente caso con material genético del Sr. A. atento a la absoluta imposibilidad de la mamá voluntaria; que la Sra. G. ha brindado su consentimiento previo, libre e informado para la gestación (obran en presentación de fecha 23/10/2024), admitiendo que no tiene voluntad de ser la mamá biológica del niño/s o niña/s que de la misma nazca/n y renunciando expresamente a cualquier vínculo jurídico con el/ella; que tiene plena capacidad y uso de facultades mentales, entendiendo las consecuencias de las decisiones que adopta, impulsada por móviles solidarios y por la relación de amistad que la une a la pareja desde hace más de 20 años; que las partes intervinientes han sido debidamente informadas sobre las implicaciones médicas de la práctica y sus riesgos, habiendo suscripto el debido consentimiento informado, y siendo asesoradas legalmente por profesionales del derecho y con dictamen de los equipos técnicos de este Poder Judicial; que no existe condición de vulnerabilidad alguna en la Sra. G., que la lleve a tomar esta decisión sin absoluta libertad; que la misma tiene condiciones físicas y psicológicas para llevar a cabo la gestación, sin que pueda vislumbrarse riesgo alguno al momento de la ejecución del convenio celebrado, esto es, el cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes, en especial la entrega del niño o niña a los comitentes al momento del parto, todo lo cual me llevaría a concluir sobre la procedencia de la autorización solicitada por los actores en el texto de la demanda, a los fines de la plena efectividad de los DDHH de las partes involucradas. c) La procedencia de la petición en relación a la determinación preventiva de la filiación del niño/s o niña/s que de dicha práctica nazca/n: Los señores C. C. V., J. E. A. y F. B. G., solicitan que oportunamente se ordene la inscripción del niño o niña que de dicha práctica nazca en el

Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, inscribiendo como progenitores del/la niño/ niña a los señores C. C. V. y J. E. A., teniendo en cuenta la voluntad procreacional. Al respecto, anticipo, que comparto el criterio según el cual en materia de TRHA el eje central sobre el cual se edifica la determinación de la filiación de los niños nacidos por estas técnicas es la llamada «voluntad procreacional», es decir la intención de ser madres/padres, con total independencia de si estos aportan o no su material genético. En palabras de Gil Domínguez, la voluntad procreacional «puede ser definida como el deseo de tener un hijo o hija sostenido por el amor filial que emerge de la construcción subjetiva de las personas». En el caso bajo estudio, se presenta la llamada fertilización heteróloga, en la que la pareja (conformada por C. y J.) se somete a la Técnica de Reproducción Humana Asistida (en el presente caso el procedimiento de Gestación por Sustitución), debiendo recurrir a óvulos (material genético o gametos femeninos) de un tercero (donante anónimo) y esperma de la propia pareja (Sr. A.), para implantarlos en el vientre de una tercera persona que llevará a cabo la gestación, (en este caso, la Sra. F. G.). Ahora bien, teniendo en cuenta que el artículo 562 del CCCN dispone que: “Los nacidos por técnicas de reproducción humana asistida son hijos de quien dio a luz y del hombre o la mujer que también ha prestado su consentimiento previo, informado y libre en los términos de los artículos 560 y 561, debidamente inscripto en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, con independencia de quien haya aportado los gametos”, el interrogante central en términos filiales en el presente caso de Gestación por Sustitución es ¿quién o quiénes son los progenitores?, es decir ¿qué persona o personas generan vínculo filial con el niño/niña que nace de la TRHA?. A criterio de esta Magistrada la respuesta se impone: quien o quienes hayan tenido la voluntad procreacional. Surge evidente que la gestación por sustitución, pone sin lugar a dudas en crisis una máxima del derecho filial desde una perspectiva tradicional como lo es “madre cierta es”, pues justamente en estos casos, quien gesta no tiene voluntad procreacional, sino que lo hace para que otra persona o pareja sean los padres del niño/niña que nace de esta especial técnica. (Cfr. Manual de Derecho de las Familias, Tercera Edición Actualizada y Ampliada de Marisa Herrera - Colaboradoras: Natalia De La Torre y Silvia E. Fernández - Edit. Abeledo Perrot, Pág. 681 y ss.) A mayor abundamiento, comparto el criterio esgrimido por el jurista Víctor Ernesto Abramovich Cosarin, Procurador Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia Argentina en el caso “S., I. N. y otro c/ A., C. L. s/ impugnación de filiación” cuando advierte que la historia legislativa del CCCN confirma, simplemente que las reglas de los artículos 560 a 564 fueron pensadas para la filiación por técnicas de reproducción asistida distintas a la gestación por subrogación, y que, en cambio, para ésta última, precisamente porque se trata de una práctica de singulares características que requiere reglas diferenciales, había sido prevista una regulación específica, que tal como anticipé, fue suprimida del texto definitivo. No obstante la decisión de la Comisión Bicameral para la Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación de diferir el tratamiento de esta figura para un momento posterior, evidencia un criterio de oportunidad legislativa, que tampoco puede interpretarse como expresión de la voluntad de prohibirla. Estas particulares circunstancias de ausencia de regulación, y la realidad de los hechos de la gestación por subrogación en estos autos, demandan una solución ad hoc de los tribunales para la determinación de la filiación, por lo que corresponde recurrir a los principios generales del derecho y a la analogía con el fin de establecer un criterio de filiación, hasta tanto el Congreso Nacional en uso de sus facultades legisle en la materia. “...Por ello, ante la necesidad de establecer la identidad filial del niño/niña nacido por esta vía, entiendo que el

temperamento que mejor satisface su interés superior y de los derechos en juego es la inscripción registral como hijo de ambos demandantes...” (Cfr. Dictamen del Procurador Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia Argentina en el caso “S., I. N. y otro c/ A., C. L. s/ impugnación de filiación”). Y es que una decisión distinta importaría registrar vínculos filiales que no se corresponden con la realidad, en tanto la Sra. F. G. puso en conocimiento de esta Magistrada -en oportunidad de la audiencia celebrada en fecha 23/08/2024 y mediante sendas presentaciones- que la misma carece de voluntad procreacional y que “no tendría un hijo para ella, pero sí para ellos” manifestando entender que el niño/niña que nacerá de la técnica que requieren llevará el apellido de los señores V. y A., y con el que no tendrá vínculo filial alguno.

d) La declaración de inconstitucionalidad e inconveniencia del art. 562 del C. CyC.N: Ahora bien, habiendo analizado la viabilidad del pedido de los peticionantes en la presente causa, compete en esta instancia adentrarnos al siguiente estudio: ¿Corresponde declarar para el caso concreto la inconstitucionalidad e inconveniencia del art. 562 del C. CyC.N? ¿Resulta el mismo un óbice para la petición esgrimida por las partes? Veamos. En su opinión vertida en presentación de fecha 17/09/2024, la Fiscal Civil y del Trabajo de la 1° Nominación, advierte como necesario que los interesados se expidan en relación a la eventual declaración de inconstitucionalidad del Art. 562 del CCCN. Es así que en presentaciones de fechas 23/10/2024 y 04/11/2024 los señores F. B. G.; C. C. V. y J. E. A., respectivamente, se expiden en relación a lo solicitado. Advierten en este sentido que “...haciendo análisis del artículo 562 del CCCN, el mismo en su primera parte establece que “Los nacidos por las técnicas de reproducción humana asistida son hijos de quien dio a luz...”. Si lo aplicamos textual, correspondería la atribución de la maternidad a la gestante que es quien va a dar a luz el niño, aún faltando el elemento central que atribuye y determina la filiación en las TRHA: la voluntad procreacional que tienen C. y J.. Y, en el caso concreto de la Srita. F. G., quien será la gestante por subrogación carece de la intención de adquirir derechos y obligaciones (responsabilidad parental) respecto del niño/a que va a nacer. Claramente en el art. 562 existe un conflicto y vacío legal. La Gestación por Subrogación carece de regulación expresa. La pretensión de declaración de Inconstitucionalidad del artículo 562 del CCCN, va mucho más allá del vacío legal. Esta norma atenta contra el interés superior del niño, independientemente de la posición que se adopte frente a la Gestación por Subrogación, el interés superior del niño debe presidir todo el debate, ya que representa un principio con jerarquía constitucional, a partir de la reforma de 1994 a la CN (Art. 75 inc. 22). En cambio podríamos causarle un daño sustancial al niño si tenemos un sistema que prohíbe y condena la GS haciendo que ese niño (nacido o por nacer), no tenga vínculos jurídicos, ni viva con quienes lo quisieron. Es decir, el interés superior del niño no solo justificaría la regulación de la GS, sino que claramente es el principal aspecto para tener en cuenta (Kemelmajer de Carlucci, Lamm, Herrera, 2012). A modo de conclusión, podemos decir que la regulación de la GS de manera positiva es la mejor forma de proteger el interés superior del niño...” Por su parte, la Fiscal Civil y del Trabajo de la 1era Nominación, en su dictamen presentado en fecha 26/11/2024, emite opinión en relación manifestando que “a efectos de garantizar los derechos humanos de las partes de este caso, como de la eventual persona que nazca como consecuencia de que V.S. otorgue esta autorización y la gestación resulte a término, se presenta necesario declarar la inconstitucionalidad del Art. 562 del CCCN, pues no supera el test de razonabilidad para ser reputada como válida y acorde al bloque federal argentino para este caso en particular...” En este estado de la cuestión, corresponde precisar en primer lugar que la declaración de

inconstitucionalidad e inconvencionalidad, representa un medio excepcional, de última ratio, cuando la aplicación de una determinada norma, resulta claramente violatoria de una norma constitucional o un tratado internacional en materia de DDHH. Ello es así, en cuanto los jueces no están llamados a declarar inconstitucionalidades de leyes aprobadas por el Congreso de la Nación, en razón del reparto de competencias establecidos constitucionalmente. La declaración de inconstitucionalidad e inconvencionalidad es la máxima sanción que merece una ley; es sin lugar a dudas un acto de suma gravedad institucional y debe ser considerada como la última ratio del orden jurídico por lo que debe ser analizada restrictivamente. Ahora bien, y sin perjuicio de lo advertido en los párrafos precedentes, admitida la potestad de los/as jueces/as de efectuar el control de constitucionalidad y de convencionalidad, y a los fines del abordaje de la cuestión, en virtud de lo dispuesto por el art. 2 del C.C.yC.N, los jueces/as estamos obligados a hacer un análisis sistémico, valorando reglas, principios y valores, de manera de arribar a una solución congruente con todo el ordenamiento jurídico y en especial con los tratados de derechos humanos, fuentes del derecho privado según expresa remisión del art. 1 del citado cuerpo legal. Es decir, que la aplicación de la norma no puede realizarse de manera rígida, sino como un todo coherente, siempre en miras a la plena efectividad de los derechos de los ciudadanos. Como vimos, la norma en cuestión, establece que: “Los nacidos por las técnicas de reproducción humana asistida son hijos de quien dio a luz y del hombre o de la mujer que también ha prestado su consentimiento previo, informado y libre en los términos de los artículos 560 y 561, debidamente inscripto en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, con independencia de quién haya aportado los gametos” (lo resaltado me pertenece). Se consagra así el principio romano de “mater semper certa est”, según el cual madre es la persona que gesta al niño, como se adelantó precedentemente. Vemos como, si se aplicara en el presente caso el texto normativo referenciado, la Sra. F. G. (gestante) debería ser inscripta como progenitora del niño/niña que de la práctica de subrogación nazca, pese a haber manifestado la misma en reiteradas oportunidades que no posee voluntad procreacional y que no tendría un nuevo hijo para ella, pero sí para su pareja amiga a fin de poder verlos concretar el sueño de ser pamadres. Se visualiza entonces como esta herramienta que otorga el C. CyC.N, deja afuera a aquellas personas que optan por la técnica detallada. Se deberá determinar, si ello compromete el orden público familiar, en cuanto la aplicación de la norma citada, y si determina la inviabilidad de los efectos pretendidos por los actores –la determinación filiatoria en cabeza de los padres intencionales-, cuestión esta central en la resolución de la causa. En otras palabras, más allá de la opinión sentada precedentemente, en relación a la viabilidad de la autorización solicitada, el thema decidendum es más amplio, en cuanto aún cuando la práctica se realice, si no se determinan los efectos de la misma en relación al emplazamiento filial del niño o niña que nazca, la tutela judicial no resulta efectiva. Entiendo que en el presente caso se encuentra comprometido el orden público familiar, y que de la estricta aplicación de la norma en cuestión, se vulneran derechos consagrados en la Constitución Nacional y los tratados internacionales en materia de DDHH, tales como el derecho a la vida privada y familiar; el derecho a fundar una familia; el derecho a la autonomía reproductiva e integridad psicofísica; el derecho a acceder a servicios de salud reproductivos y el goce de los beneficios del progreso científico; el derecho a la igualdad ante la ley. La aplicación taxativa del art. 562 del C.CyC.N, en el presente caso y de acuerdo a las consideraciones enumeradas en ésta resolución, vulnera en forma actual, real y concreta los derechos mencionados, lo que no deja otro camino que declarar su

inconstitucionalidad e inconventionalidad conforme lo solicitado por los peticionantes y en concordancia con lo dictaminado por la Sra. Fiscal Civil, ello por cuanto una decisión adversa implicaría no solo privar a los actores de acceder a la TRHA elegida como vía para conformar su familia, y al niño o niña que de la misma nazca, de un emplazamiento filiatorio acorde a la voluntad procreacional de los progenitores intencionales, sino que se crearía un vínculo jurídico con quien no tiene el deseo de ser su madre (en el presente la gestante Sra. G.), solución que claramente resulta contraria a los derechos y principios aludidos, por lo que es criterio de esta Magistrada que la norma aludida, en el caso concreto es inconstitucional e inconventional, al resultar incongruente con todo el catálogo de derechos humanos que titularizan los peticionarios, y también los que habrá de titularizar el/a/s niño/a/s que nazca/n a consecuencia de ésta práctica. En consecuencia, corresponde declarar la inconstitucionalidad e inconventionalidad del art. 562 del C.CyC.N para el caso concreto y dejar preventivamente establecido que el/a/s nacido/a/s del Tratamiento de Reproducción Humana Asistida de Gestación por sustitución, que por éste acto se autoriza, será/n hijo/a/s del matrimonio conformado por los Sres. C. C. V., D.N.I. N° ... y J. E. A., D.N.I. N° ... disponiéndose que así se registre en toda documentación vinculada a la identidad del/a/o/s nacido/a/s desde el mismo instante de su nacimiento. e) El derecho del niño a conocer su origen a partir de la práctica de gestación por sustitución: Superada la cuestión referida, es importante resaltar el derecho del niño o niña que nazca de la TRHA detallada, de conocer su realidad de origen gestacional (arts. 7 y 8 CDN y arts. 11 y 13 ley 26.061). En este sentido, el CCCN se ocupa expresamente del derecho a la información de las personas nacidas por TRHA, reconociendo la especificidad que detenta el derecho a la identidad en las Técnicas de Reproducción Humana Asistida Heterólogas en los Arts. 563 y 564, disponiendo de esta manera que la información relativa a la persona que ha nacido por el uso de estas técnicas con gametos de un tercero debe constar en el correspondiente legajo base para la inscripción del nacimiento y que a petición de aquellas, se podrá: a) obtener del centro de salud interviniente información relativa a datos médicos del donante, cuando es relevante para la salud; b) revelar la identidad del donante, por razones debidamente fundadas, evaluadas por la autoridad judicial por el procedimiento más breve que prevea la ley local. Dicho todo esto, entonces se debe dejar en claro que a los/as niños/as nacidos/as por Gestación por Sustitución se debería extender este derecho a la información en lo relativo a conocer su realidad gestacional, es decir saber quién fue la persona que lo gestó y todo lo que rodea a ese proceso, siempre teniendo en cuenta la edad y grado de madurez. Así lo ha entendido la jurisprudencia nacional en los casos de Gestación por Sustitución. En la sentencia de fecha 26/09/2018 dictada por el Juzgado Civil en Familia y Sucesiones de la I Nominación de nuestra provincia en la causa “P. A. M. y otro s/autorización judicial”, se ha dicho al respecto que “el/a/s niño/a/s tienen derecho a conocer su realidad de origen, en este caso, su origen gestacional...Conocer esta información se fundamenta en la calidad de sujetos de derecho que tendrán el/a/s que llegará/n a nacer...En este caso, los peticionantes deben asumir el compromiso de hacer conocer al/a/o/s niño/a/s, su origen gestacional, debiendo proporcionarse la información pertinente con ajuste a la edad y grado de madurez de su/s hijo/a/s.” “El principio es que los niños que nacen en virtud de un acuerdo de gestación por sustitución, por ser parte de su identidad, tienen derecho a saber que han nacido gracias al uso de esa técnica y tienen, también derecho a conocer la identidad de la gestante. Por esto es que, una vez que el niño ha alcanzado la edad y madurez suficiente, debe poder acceder al expediente judicial y a cualquier otro expediente que deberá conservarse a

cualquier efecto... Es por ello que, inherente a la obligación de los progenitores de hacer conocer al/o/s niño/a/s sobre su origen gestacional de acuerdo a su capacidad progresiva, resulta la obligación de la institución ... de mantener reservada toda la documentación correspondiente a la práctica médica realizada a fin de que se encuentre disponible cuando lo requieran los progenitores y/o el/a/s niño/a/s” (en “Nuevas Formas Familiares y Técnicas de Reproducción Asistida: Los derechos de Lxs Niñxs Nacidos por Gestación por Sustitución” Federico Pablo Notrica en Tratado de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes - Segunda Edición Actualizada y Ampliada - Direc. Silvia Eugenia Fernández - Tomo II, Pág. 657 y ss; Edit. Abeledo Perrot). Esta solución se ha ido reiterando a lo largo de los casos sometidos a decisión judicial. Los/as magistrados/as han entendido en varias sentencias que el derecho a la identidad abarca también el origen gestacional de un niño y por ello, otorga la posibilidad en algunos casos y la obligación en otros, de hacer saber a quien nace de una GS ese aspecto de la identidad; es decir no solo saber que se ha nacido por medio de ese procedimiento de TRHA, sino también quien lo gestó. Criterio este último al que adhiero. (“Nuevas Formas Familiares y Técnicas de Reproducción Asistida: Los derechos de Lxs Niñxs Nacidos por Gestación por Sustitución” Federico Pablo Notrica en Tratado de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes - Segunda Edición Actualizada y Ampliada - Direc. Silvia Eugenia Fernández - Tomo II, Pág. 658 y ss; Edit. Abeledo Perrot). Concluyendo, el derecho a la identidad de la persona que nace bajo TRHA, encuentra su fundamento en la calidad de sujeto de derechos, conforme lo establece la Convención sobre los Derechos de NNyA. Este derecho, tiene como contracara, la obligación de aquellos que conforman el mundo adulto, de tomar todos los recaudos para transmitir esta realidad, de acuerdo a las particulares condiciones del niño o niña. Así, y sin perjuicio de los compromisos asumidos por las partes en el “acta compromiso” celebrado oportunamente y obrante en presentación de fecha 04/11/2024, se establecerá en la presente resolución, el deber jurídico de hacer conocer al niño o niña sobre su origen gestacional, debiendo proporcionarse la información pertinente con ajuste a la edad y grado de madurez del mismo.

f) Licencias por maternidad/paternidad – Licencia por gestación: Aunque no fue articulada como una pretensión de las partes, entiende este Órgano que no puede soslayarse un pronunciamiento sobre la cuestión de las licencias cuando la utilidad de este fallo radica precisamente en erigirse en un instrumento que preventivamente garantice la satisfacción de los derechos humanos de todos los involucrados, en especial del/a/s nacido/a/s por esta práctica médica. Como en el presente caso la calidad de gestante y madre no están reunidas en una misma persona, corresponde distinguir la que haya de asignarse a la Sra. F. B. G., en razón de la gestación y el parto, de la que haya de asignarse al matrimonio comitente en razón de su paternidad/maternidad del/a/s nacido/a/s. Sin desconocer este derecho laboral del que gozan todos los adultos aquí involucrados, el eje rector que lleva a resolver esta cuestión –en este caso- se centra principalmente en procurar una concreta satisfacción al interés superior del/a/s niño/a/s, tal como lo ordena el art. 3 de la CDN al establecer que “...en todas las medidas concernientes a los niños que tomen... los tribunales..., una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Ahora bien, dicho mandato exige una ponderación de las singulares circunstancias de cada caso a fin de dotar de contenido real lo que habrá de constituir la satisfacción del interés superior del niño.” El/la/lo/s hijo/a/s tiene/n derecho/s a ser cuidado/a/s por sus progenitores desde el mismo momento de su nacimiento - en este caso- puesto que ese contacto personal, directo e íntimo será fecundo a la construcción, desarrollo y fortalecimiento del vínculo paterno/materno filial. “El interés

superior del niño debe ser entendido como el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona y los bienes de un menor dado, y entre ellos, el que más conviene en una circunstancia histórica determinada, analizada en concreto, ya que no se concibe un interés del menor puramente abstracto, excluyendo toda consideración dogmática que presenta cada caso" (A. B. y F., L. M. s/ Guarda con Fines de Adopción s/ Casación, Sentencia 4 de octubre de 2004, Superior Tribunal de Justicia. Viedma, Río Negro, Sala Civil). Siendo entonces que para el ejercicio de la función materno/paterno filial el matrimonio comitente debe poder contar con tiempo de licencia laboral, se entiende que corresponde que sea gozado desde el mismo día del nacimiento del/a/s niño/a/s. Ello le corresponde tanto a la Sra. C. C. V., como al Sr. J. E. A., de conformidad con la situación laboral en la que se encuentren y en los términos del régimen normativo aplicable. Con respecto a la gestante, Sra. F. B. G., por aplicación del principio de realidad, aunque por las particularidades del caso ya se dijera que no revestirá la condición de madre, le corresponde su licencia durante el período gestacional como así también posterior al alumbramiento, en los términos de la normativa que le resulte aplicable en razón de la actividad que pudiere realizar. A los efectos aquí establecidos, los interesados deberán informar tempestivamente a sus respectivos empleadores, de conformidad a la ley laboral y de seguridad social que regulara cada caso. Atento a que el rol de la justicia de familia es de acompañamiento y dado el vigor de la práctica que aquí se autoriza, deberán los peticionarios comunicar su resultado y adjuntar el acta de nacimiento del/la niño/a que naciera. A fin de brindar resguardo a la salud integral de los involucrados, se dispondrá que los comitentes provean a la gestante una cobertura médica privada desde el mes previo a la realización del procedimiento propuesto y hasta 6 meses después del posible nacimiento y/o durante todo el tiempo necesario que requiera cualquier circunstancia médica vinculada a la gestación. Asimismo, deberán sostener la contratación del seguro de vida contratado a favor de la Sra. F. B. G., como así también la cobertura de todos los gastos elementales de subsistencia desde el momento en que deba cesar sus tareas laborales como consecuencia del posible embarazo, el parto y/o su estado de puerperio. Por último, teniendo en cuenta la trascendencia de la decisión adoptada así como las singularidades del caso, corresponde disponer la inserción del matrimonio comitente, así como de la gestante, a un espacio de escucha psicoterapéutica tendiente a acompañarlos durante el proceso de Gestación por Sustitución, ello en miras de brindarles los mayores elementos posibles para afrontar con recursos psicológicos adecuados el proceso que por ésta sentencia se autoriza, cuyo inicio deberá ser acreditado en el expediente de marras en el término de 60 días. 2. Costas: Atento a la naturaleza de la cuestión debatida, las mismas se imponen a los comitentes, señores C. C. V., D.N.I. N.º ... y J. E. A., D.N.I. N.º ... 3. Honorarios: Corresponde en este punto proceder a la regulación de honorarios de las profesionales intervinientes. Por los señores C. C. V., D.N.I. N.º ..., J. E. A. D.N.I. N.º ... y F. B. G. D.N.I. N.º ..., intervino la letrada ..., Mat. Prof. ... en su condición de abogada patrocinante. A posterior, siendo 23/10/2024 se presenta la Sra. F. B. G. D.N.I. N.º ..., con el patrocinio letrado de la profesional ..., Mat. Prof. ... A tales fines cabe destacarse que en la presente acción, al no ser susceptible de apreciación pecuniaria, resulta de aplicación lo normado por el art. 64 de la ley 5480, a la luz de las pautas valorativas previstas por el art. 15 de la citada norma, y el art. 1255 del CCyC. En consecuencia, valorando el despliegue profesional de la letrada ..., Mat. Prof. ..., la calidad de sus presentaciones, así como la trascendencia de la petición, y el resultado obtenido en el proceso, considero justo y equitativo fijar los estipendios profesionales de la letrada ... en el valor de

tres consultas escritas vigentes para abogado, que a la fecha ascienden a la suma de \$440.000 (Pesos Cuatrocientos Cuarenta Mil) cada una, todo con mas el 10% correspondiente a sus aportes previsionales (art. 26 inc. k de la Ley 6.059). Por su parte y teniendo en cuenta la actuación sucesiva de la letrada ..., Mat. Prof. ..., teniendo en cuenta lo normado por el art. 64 de la ley 5480, a la luz de las pautas valorativas previstas por el art. 15 de la citada norma, y el art. 1255 del CCyC, considero justo y equitativo fijar los estipendios profesionales de la letrada ... en el valor de una consulta escrita vigente para abogado, que a la fecha asciende a la suma de \$440.000 (Pesos Cuatrocientos Cuarenta Mil) con mas el 10% correspondiente a sus aportes previsionales (art. 26 inc. k de la Ley 6.059).

Por ello, RESUELVO:

1) Autorizar a la Sra. C. C. V., D.N.I. N° ... y al Sr. J. E. A., D.N.I. N° ..., como comitentes y a la Sra. F. B. G., D.N.I. N° ..., como gestante, a realizar la Técnica de Reproducción Humana Asistida (TRHA) de Gestación por Sustitución.

2) Declarar la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 562 del CCyCN, en este caso concreto de Gestación por Sustitución, atento a lo considerado. Por lo tanto, Establecer que el niño/s o niña/s que haya/n de nacer como consecuencia de la práctica médica autorizada en el punto 1) de esta resolución, será hijo/s o hija/s de los señores C. C. V., D.N.I. N° ... y J. E. A., D.N.I. N° ..., y que el mismo carece de todo vínculo filial con la gestante Sra. F. B. G., D.N.I. N° ..., debiendo informar oportunamente al NNyA, con ajuste a su edad y grado de madurez, su origen gestacional. A esos efectos, hágase saber a la institución médica interviniente (...) que deberá mantener reservada toda la documentación correspondiente a la práctica médica realizada a fin de que se encuentre disponible cuando lo requieran los progenitores y/o el niño/s o niña/s, cuando hubiera/n alcanzado la mayoría de edad o antes de ello si conforme a su edad o grado de madurez así correspondiera.

3) Hacer saber a los peticionarios que deberán comunicar al Juzgado el resultado de la práctica de alta complejidad que por este acto se autoriza y oportunamente adjuntar el acta de nacimiento del/la niño/a que naciera.

4) Disponer que toda la documentación vinculada a la identidad del niño/s o niña/s, desde el mismo instante de su nacimiento, consigne como progenitores (madre/padre) a la Sra. C. C. V., D.N.I. N° ... y al Sr. J. E. A., D.N.I. N° ... Asimismo, se dispone que la inscripción que corresponda realizar en el Registro de Estado Civil y de Capacidad de las Personas se efectúe de conformidad a lo normado por el 559 del CCyCN. Sin perjuicio de ello, a tenor del art. 64 del CCyCN, hágase saber que el orden de los apellidos con el que el niño o niña, de ser inscripto/a quedará a elección de sus padres Sres. C. C. V., D.N.I. N.º ... y al Sr. J. E. A., D.N.I. N° ...

5) Ordenar que los únicos autorizados al retiro del niño/s o niña/s de la institución de salud en la que se produzca el nacimiento, serán sus progenitores, Sra. C. C. V., D.N.I. N° ... y/o al Sr. J. E. A., D.N.I. N° ...

6) Cumplido el punto 3) de la presente resolución, producida la gestación mediante la práctica que por esta sentencia se autoriza, líbrese oficio al Instituto ... y al Instituto de la Maternidad y Ginecología Nuestra Sra. De Las Mercedes y/o institución en la que se produzca el parto, a los

finés que tome conocimiento de lo resuelto en el día de la fecha y se dispongan las medidas pertinentes para que la inscripción del niño/s o niña/s en el Registro Civil y Capacidad de las Personas, se efectúe como hijo/s o hija/s de la Sra. C. C. V., D.N.I. N° ... y del Sr. J. E. A., D.N.I. N° ...

7) Dejar establecido, con relación a las licencias laborales, que el matrimonio comitente conformado por los Sres. C. C. V., D.N.I. N° ... y J. E. A., D.N.I. N° ..., habrá de gozarlas –en su carácter de progenitores- desde el mismo día del nacimiento del/a/s niño/a/s, mientras que la Sra. F. B. G., D.N.I. N° ..., las habrá de gozar – en su carácter de gestante y ante la hipótesis de corresponder- por el período anterior y posterior al parto. Todo de conformidad a lo considerado.

8) Disponer la incorporación del matrimonio comitente a espacios de escucha psicoterapéutica, así como de la gestante, tendiente a acompañar durante el proceso de Gestación por Sustitución, ello en miras de contar con los mayores elementos posibles para afrontar con recursos psicológicos adecuados el proceso que por esta sentencia se autoriza, debiendo acreditar su inicio en el expediente de marras en el término de 60 días.

9) Disponer que los comitentes provean a la gestante una cobertura médica privada desde el mes previo a la realización del procedimiento propuesto y hasta 6 meses después del posible nacimiento y/o durante todo el tiempo necesario que requiera cualquier circunstancia médica vinculada a la gestación, lo que deberá ser acreditado en el expediente, de acuerdo a lo considerado.

10) Disponer que los comitentes, deberán sostener el seguro de vida contratado a favor de la Sra. F. B. G., hasta 6 meses después del posible nacimiento y/o durante todo el tiempo necesario que requiera cualquier circunstancia médica vinculada a la gestación, como así también la cobertura de todos los gastos elementales de subsistencia desde el momento en que deba cesar sus tareas laborales como consecuencia del posible embarazo, el parto y/o su estado de puerperio.

11) Palabras dirigidas a C. y J.: “Queridos C. y J.: Espero con mucha ilusión que desde el lugar que hoy me toca ocupar haya podido colaborarles en esta difícil misión que emprendieron. Sólo desearles todas las fuerzas para el camino que les queda por recorrer y mandarles las mejores de las energías para que todo salga bien. La que hicieron es una elección muy significativa que los adentrará en un camino de aprendizaje, comprensión, frustración, pero muchísimo muchísimo amor. Sé que llegar hasta este momento no fue nada fácil y que a veces la vida nos pone ciertas piedras en el camino que no tienen explicación lógica, pero que sin lugar a dudas nos hacen crecer y, seguro, ser mejores personas. C., tu fortaleza es admirable. Haber transcurrido tus embarazos que, si bien no terminaron resultando como uno quisiera, te hacen ser la mujer que sos, y estar aún hoy luchando por cumplir con ese deseo de ser mamá me genera sentimientos de una emoción inmensa en mi corazón. No te rendiste, pese a las adversidades que se fueron presentando en el transcurso del tiempo. Eso me enseña muchísimo. J., otro luchador infranqueable que fue y es sostén de esa hermosa, estoy segura, futura mamá. Gracias por no rendirte, por ser un compañero comprensivo y por embarcarte en este proyecto hermoso pese a los obstáculos que se les fueron presentando. Sé que esta

decisión va alegrar un poquito sus corazones. Son una pareja hermosa y cuentan con mi total apoyo, hoy y siempre. Les mando un beso enorme. C.”

12) Palabras dirigidas a F.: “Querida “F.: Sin lugar a dudas cuando pienso en vos, se me viene a la cabeza la palabra valentía, porque es lo que te caracteriza. Con las ganas de ayudar a tus amigos lograste que hoy esto pueda comenzar a concretarse. Gracias por pensar en el otro, por tu empatía y sororidad. Gracias por compartirme tu historia y por abrir tu corazón cuando nos conocimos. Sé que C. y J. van a cuidar muy bien de vos durante todo el proceso que se viene por delante y después de ello. Tu altruismo y solidaridad marcaron la diferencia en la vida de C. y J. Gracias por ser un ejemplo de empatía y por poner tu máximo esfuerzo para que esto fuera posible. Contás con mi apoyo incondicional. Un beso enorme. C.” ...”

13) Costas: Se imponen a los comitentes, C. C. V., D.N.I. ... y J. E. A., D.N.I. N° ..., conforme lo considerado.

14) Regular los honorarios profesionales a la letrada ..., Mat. Prof. ... por su labor como patrocinante de los Sres. V., A. y G., en la suma equivalente a \$1.320.000 (Pesos Un Millón Trescientos Veinte Mil) con más el 10% correspondiente a sus aportes previsionales (art. 26 inc. k de la Ley 6.059).

15) Regular los honorarios profesionales a la letrada ..., Mat. Prof. ... por su labor como patrocinante de la Sra. G., en la suma equivalente a \$440.000 (Pesos Cuatrocientos Cuarenta Mil) con más el 10% correspondiente a sus aportes previsionales (art. 26 inc. k de la Ley 6.059).

16) Se hace constar que, una vez firme la presente resolución, los condenados en costas gozan de un plazo de 10 (diez) días hábiles para realizar el pago de los honorarios regulados (art. 23 de la Ley 5480), el que deberá ser acreditado en el expediente. Transcurrido dicho plazo, la presente resolución tiene los efectos de sentencia de remate, conforme lo dispone el art. 601 del CPCC.

17) Notifíquese personalmente, a los efectos de los arts. 23, 24 y 29 de la Ley N° 5480 y sus modificatorias.

18) Notifíquese digitalmente a la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores (art. 35 de Ley 6059).

19) Expedir testimonio por Secretaría Actuarial, una vez firme la presente resolución y cumplidas las exigencias de las leyes 5480 y 6059.

Hágase saber.

FDO.: SILVA.